

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2125/2537

นายเกษมสันต์ ญาณสิทธิ

โจทก์

นางอมทิพย์ ญาณสิทธิหรือญาณสิทธิ

กับพวก

จำเลย

นายสุวิธ ธีระพงศ์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 180,352,353,354,83,91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 50)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของโจทก์แม้จะมีทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง แต่เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาต้องกันมาให้ยกฟ้อง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ ที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของโจทก์แม้จะมีทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง แต่เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาต้องกันมาให้ยกฟ้อง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ ที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(รวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ